Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Bundesamt für Landwirtschaft BLW

Datenaustauschvertrag agridata.ch

---

zwischen

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV, Musterstrasse 1, 3008 Bern (hiernach «Datenbezüger»)

und

Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Schwarzenburgstrasse 165, 3008 Bern (hiernach «Datenanbieter»)

(zusammen «Vertragspartner»)

Rechtsgrundlage für Datenübermittlung

1. Nutzung des Datenübertragungsdienst: Die Bereitstellung und Nutzung des technischen Dienstes agridata.ch erfolgen gestützt auf Art. 165c ff. LwG und Art. 27 Abs. 9 ISLV.
2. Die Bereitstellung der Daten aus den kantonalen Betriebs- und Strukturdatensystemen (AGIS) erfolgt gestützt auf Art. 165c ff. LwG (SR 910.1) und Art. 27 Abs. 9 ISLV (SR 919.117.71) sowie auf die jeweils anwendbare kantonale Landwirtschafts- und Geoinformationsgesetzgebung. Für die Einhaltung des Datenschutzrechts gelten für Organe des Bundes Art. 36 DSG (SR 235.1) und für kantonale Stellen die jeweiligen kantonalen Datenschutzbestimmungen.
3. Sofern sich der Sitz oder Wohnsitz des Datenbezügers ausserhalb der Schweiz befindet, verpflichtet sich dieser zur Einhaltung der Bestimmungen des Schweizerischen Datenschutzgesetzes (DSG). Liegt im Sitzstaat des Datenbezügers kein vom Schweizerischen Bundesrat als angemessen anerkanntes Datenschutzniveau vor, garantiert der Datenbezüger den Schutz der übermittelten Daten durch die Übernahme der Standardvertragsklauseln (SCC) beziehungsweise gleichwertiger, durch den EDÖB anerkannter Garantien (gemäss Art. 16 Abs. 2 DSG).

Vertragsgegenstand

Der vorliegende Datenaustauschvertrag regelt die Bereitstellung von Daten durch den Datenanbieter zum Abruf durch den Datenbezüger über den Datenübertragungsdienst agridata.ch. Er legt die diesbezüglichen Rechte und Pflichten der Vertragspartner fest.

Dieser Datenaustauschvertrag wird in deutscher und französischer Sprache ausgefertigt. Im Falle von Widersprüchen oder Auslegungszweifeln gilt ausschliesslich die deutsche Version.

1 Definition und Erklärung von Begriffen

- agridata.ch: Die Vertragspartner nutzen für die Datenübertragung den Datenübertragungsdienst agridata.ch. Dieser dient dem Informieren der Datenproduzenten sowie, bei zustimmungspflichtigen Datenprodukten, der Einholung von deren Zustimmung. Die Einholung einer allfällig erforderlichen Zustimmung der Datenproduzenten erfolgt im alleinigen Interesse und auf Initiative des Datenbezügers; der Datenanbieter ist an der Aufforderung zur Zustimmungseinholung nicht beteiligt. Die Nutzung von agridata.ch erfolgt für die Vertragspartner auf freiwilliger Basis und die geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind von den Vertragspartnern unabhängig vom vorliegenden Datenaustauschvertrag einzuhalten.
- Datenproduzent: Als Datenproduzenten gelten natürliche oder juristische Personen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit Daten erzeugen, erfassen oder bereitstellen, welche über agridata.ch übermittelt werden können. Dazu gehören insbesondere, aber nicht abschliessend, Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter, Tierhalterinnen und Tierhalter, Eigentümerinnen und Eigentümer von Equiden sowie Unternehmen, Organisationen oder Institutionen, die landwirtschaftsrelevante Daten erzeugen oder verwalten.
- Datenbezüger: Als Datenbezüger gelten juristische Personen, Behörden oder natürliche Personen in Ausübung ihrer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit (z. B. Einzelfirmen), die über agridata.ch auf die Daten der Datenproduzenten zugreifen oder entsprechende Datenanfragen stellen, um diese ausschliesslich zu den im Datenantrag festgelegten Zwecken zu verwenden. Der Zugriff auf Daten ist nur möglich, sofern die Bereitstellungsvoraussetzungen gemäss diesem Vertrag erfüllt sind.
- Datenanbieter: Als Datenanbieter gelten natürliche oder juristische Personen, oder Behörden, die über agridata.ch einem Datenbezüger die von diesem beantragten Daten bereitstellen. Der Datenanbieter entscheidet eigenständig unter Einhaltung der für ihn massgebenden rechtlichen Bestimmungen, ob und welchem Datenbezüger er seine Daten zur Verfügung stellt.
- Datenprodukt: Ein vordefinierter Datensatz mit klar festgelegten Inhalten und Datenformaten. Dieser wird vom Datenanbieter definiert und über den Datenübertragungsdienst agridata.ch zur Auswahl gestellt. Titel und Beschreibung des Datenprodukts werden dem Datenproduzenten bei der Einholung der Zustimmung transparent angezeigt. Der Datenbezüger kann das Datenprodukt beziehen, sobald die dafür erforderlichen Bereitstellungsvoraussetzungen erfüllt sind.
- Datenantrag: Von einem Datenbezüger über den Datenübertragungsdienst agridata.ch eingereichtes Gesuch an den Datenanbieter zum Bezug definierter Datenprodukte für einen festgelegten Nutzungszweck. Der genehmigte Datenantrag bildet die Grundlage des vorliegenden Datenaustauschvertrages.
- Datenanfrage: Die auf einem genehmigten Datenantrag basierende, an die einzelnen Datenproduzenten gerichtete Information auf agridata.ch. Sie dient der Transparenz und ermöglicht den Datenproduzenten Einsicht in den Zweck der Datennutzung sowie, bei zustimmungspflichtigen Datenprodukten, die Erteilung oder Ablehnung ihrer Zustimmung zur Datenweitergabe.
- Zustimmungsprüfung: Automatisierte Systemfunktion des Datenübertragungsdienstes agridata.ch, welche vor jeder Datenübermittlung an der Schnittstelle überprüft und sicherstellt, dass die rechtlichen Bereitstellungsvoraussetzungen (bei zustimmungspflichtigen Datenprodukten das Vorliegen einer aktiven und gültigen Zustimmung des jeweiligen Datenproduzenten) erfüllt sind.
- Datenschnittstelle: Geschützte technische Schnittstelle, über die der Datenbezüger bzw. der Datenanbieter bei agridata.ch angebunden ist und über die pro Datenantrag die Daten der definierten Datenproduzenten unter Berücksichtigung der jeweiligen Bereitstellungsvoraussetzungen bezogen werden können.

2 Vom Datenbezüger definierte Angaben zum Datenantrag

Die nachfolgenden Angaben wurden vom Datenbezüger eigenverantwortlich im Datenantrag auf agridata.ch definiert und automatisch in diesen Vertrag übernommen. Sie werden den Datenproduzenten in der Datenanfrage angezeigt und dienen als Entscheidungsgrundlage für ihre Zustimmung:

Datenbezüger:

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV
UID: CHE403244345
Musterstrasse 1
3008 Bern
Schweiz
Kontakt: +41 79 123 45 67, email@test.com

Name Datenantrag:

Es gilt der im Antrag definierte Titel des Datenbezügers

Beschreibung des Datenantrags:

Deutsch: Beschreibung lang genug

Französisch: Description assez longue

Italienisch: Descrizione abbastanza lunga

Zweck der Datennutzung durch den Datenbezüger:

Deutsch:
Zweck mit **fett**, *kursiv* und <u>unterstrichen</u>.

- Punkt eins
- Punkt zwei

1. Schritt eins
2. Schritt zwei

Französisch:
But avec **gras**, *italique* et <u>souligné</u>.

- Point un

1. Etape un

Italienisch:
Scopo con **grassetto**, *corsivo* e <u>sottolineato</u>.

- Punto uno

1. Passo uno

Datenanbieter System:

Das im Antrag definierte Quellsystem des Datenanbieters

Gewünschte Datenprodukte:

Gegenstand dieses Datenaustauschvertrag sind diejenigen Datenprodukte, welche im elektronischen Datenantrag auf agridata.ch unter der Antrags-ID AA00 geführt und freigegeben sind.

Angabe zu Zielgruppe:

Test Zielgruppe

3 Pflichten der Vertragspartner

3.1 Datenanbieter

- Der Datenanbieter beschreibt die von ihm bereitgestellten Datenprodukte bezüglich Inhalt und Format. Diese Datenproduktbeschreibung ist für den Datenbezüger über agridata.ch einsehbar. Titel und Beschreibung müssen den tatsächlichen Inhalt des Datenprodukts stets korrekt und transparent abbilden.
- Der Datenanbieter stellt die Datenprodukte über die geschützte Schnittstelle für den Datenübertragungsdienst agridata.ch bereit. Er stellt sicher, dass seinerseits nur datenschutzkonforme und vom Datenübertragungsdienst agridata.ch angeforderte Datenprodukte übergeben werden. Die Absicherung des Abrufs und die Übermittlung erfolgen standardmässig automatisiert durch agridata.ch gemäss den anwendbaren Bereitstellungsvoraussetzungen (bei zustimmungspflichtigen Datenprodukten das Vorliegen einer aktiven und gültigen Zustimmung des Datenproduzenten; bei zustimmungsfreien Datenprodukten das Vorliegen der gesetzlichen Grundlage und der Produzentendefinition). Abweichende, bilaterale Bereitstellungswege (z. B. die direkte Datenübergabe durch den Datenanbieter via Applikations-GUI, E-Mail oder manuellen Datei-Export) bleiben vorbehalten. In diesen Fällen obliegt es der alleinigen Verantwortung des Datenanbieters, vor jeder Datenauslieferung eigenständig zu überprüfen und sicherzustellen, dass die entsprechenden Bereitstellungsvoraussetzungen (aktive Zustimmung bzw. gesetzliche Transparenzanzeige) in agridata.ch erfüllt sind. Die Leistung von agridata.ch beschränkt sich hierbei auf das Bereitstellen der Legitimationsinformationen; die technische Übermittlung und Datensicherheit des gewählten Transportwegs liegen vollumfänglich beim Datenanbieter.
- Der Datenanbieter stellt auf eigene Kosten eine geeignete technische Schnittstelle für agridata.ch zur Verfügung und unterhält diese. Er trägt die alleinige Verantwortung für deren funktions- und spezifikationskonforme Umsetzung auf seinen eigenen Systemen. Die technischen und sicherheitsbezogenen Anforderungen an den Datenaustausch richten sich nach den jeweils gültigen Nutzungsbedingungen (AGB) für Datenanbieter von agridata.ch.
- Der Datenanbieter verpflichtet sich, wesentliche Änderungen, Einschränkungen oder die Einstellung von Datenprodukten sowie damit verbundene Schnittstellenanpassungen so früh wie möglich an agridata.ch zu kommunizieren.
- Entstehende Kosten für die Einrichtung und Anpassung der Datenbereitstellung beim Datenanbieter (z.B. für neue oder angepasste IT-Infrastruktur oder Anpassungen an der Schnittstelle) können nicht dem Datenbezüger oder agridata.ch in Rechnung gestellt werden.

3.2 Datenbezüger

- Die Einholung der erforderlichen Zustimmungen bei den Datenproduzenten ist die ausschliessliche Aufgabe und Verantwortung des Datenbezügers. Den Datenanbieter trifft keinerlei Pflicht zur Information, Aufklärung oder Aktivierung der Datenproduzenten. Der Datenanbieter haftet nicht für das Vorliegen oder die Gültigkeit der Zustimmungen; die technische Überprüfung und Absicherung der Zustimmungen vor der Datenbereitstellung erfolgen vollautomatisiert durch agridata.ch.

- Der Datenbezüger verpflichtet sich, Datenanfragen ausschliesslich an diejenigen Datenproduzenten zu richten, die im vorliegenden Datenaustauschvertrag als Zielgruppe definiert sind. Eine wahllose oder zweckfremde Kontaktaufnahme ist untersagt.
- Der Datenbezüger trägt sämtliche Kosten, die ihm im Zusammenhang mit der Einrichtung, Anpassung, Nutzung oder dem Unterhalt des Datenbezugs entstehen (z. B. für die eigene IT-Infrastruktur, Schnittstellenanpassungen oder Drittsoftware). Jegliche Kostenabwälzung oder Rechnungsstellung an den Datenanbieter oder an agridata.ch ist ausgeschlossen.

3.3 Transparenz gegenüber Datenproduzenten

- Die Vertragspartner erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass dieser Datenaustauschvertrag den angefragten Datenproduzenten auf dem Datenübertragungsdienst agridata.ch zur Einsichtnahme bereitgestellt werden kann. Diese Offenlegung dient der Förderung der digitalen Selbstbestimmung, der Stärkung des Vertrauens sowie der Gewährleistung von Transparenz über die stattfindenden Datenflüsse.

4 Gewährleistung / Haftungsausschluss

- Berechtigung zur Datennutzung und -bereitstellung: Unabhängig von ihrem rechtlichen Status sichern die Vertragsparteien mit der digitalen Unterschrift dieses Datenaustauschvertrages zu, dass sie zur Erfüllung ihrer jeweiligen Rolle vollumfänglich berechtigt sind:
  - Der Datenanbieter sichert zu, zur Bereitstellung und Offenlegung der vertragsgegenständlichen Daten vollumfänglich berechtigt zu sein.
  - Der Datenbezüger sichert zu, zum Bezug und zur Bearbeitung dieser Daten für den vereinbarten Nutzungszweck vollumfänglich berechtigt zu sein.
- Produzentendefinition durch den Datenbezüger: Die technische Datenbereitstellung setzt voraus, dass der Datenbezüger die abzufragenden Datenproduzenten über die Systemfunktionen von agridata.ch eindeutig definiert hat.
- Bereitstellungsvoraussetzungen und Datenbezug: Der Datenbezüger kann Daten für einen konkreten Datenproduzenten nur beziehen, wenn die Bereitstellungsvoraussetzungen in agridata.ch erfüllt sind (aktive Zustimmung bei zustimmungspflichtigen bzw. gesetzliche Grundlage bei zustimmungsfreien Datenprodukten). Die Überprüfung erfolgt automatisiert durch den Datenübertragungsdienst. Fehlen die Voraussetzungen (z. B. fehlende Zustimmung), besteht kein Anspruch auf Datenbereitstellung, und jegliche Haftung des Datenanbieters sowie des Betreibers von agridata.ch für daraus entstehende Folgen ist ausgeschlossen. Bei bilateralen Bereitstellungswegen (Ziffer 3.1) prüft der Datenanbieter das Vorliegen der Voraussetzungen eigenverantwortlich vor der Datenübergabe.
- Datenqualität: Der Datenanbieter übernimmt keine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der bereitgestellten Daten. Insbesondere garantiert der Datenanbieter nicht, dass Angaben zu sämtlichen Personen bzw. Betrieben bezogen werden können, für welche der Datenbezüger Daten beantragt.
- Technische Verfügbarkeit (Best-Effort): Die Bereitstellung der Daten über die Schnittstellen erfolgt ohne Gewährleistung einer ununterbrochenen oder störungsfreien Verfügbarkeit. Die Datenanbieter bemühen sich im Rahmen ihrer technischen Möglichkeiten um einen verlässlichen Betrieb (Best-Effort), garantieren jedoch keine spezifischen Systemlaufzeiten oder Service Levels (SLAs).
- Haftungsausschluss: Der Datenanbieter schliesst, soweit rechtlich zulässig, jegliche Haftungsansprüche aus. Dies gilt insbesondere für Schäden aus einer zeitweisen oder dauerhaften Nichtverfügbarkeit der Datenbereitstellung (z. B. bei Systemunterbrüchen oder technischen Störungen) sowie für Schäden aufgrund mangelhafter Daten.

5 Kontrolle

- Der Datenanbieter ist berechtigt, die Einhaltung der Bestimmungen dieses Datenaustauschvertrages durch den Datenbezüger von einem zur Verschwiegenheit verpflichteten, unabhängigen Dritten durchführen zu lassen oder selbst zu überprüfen (Audit). Der Datenbezüger verpflichtet sich, dem Datenanbieter auf begründete Anfrage hin die für die Überprüfung der vertragsgemässen Datennutzung erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Einsicht in die relevanten Dokumente zu gewähren. Die Kosten der Prüfung trägt der Datenanbieter, es sei denn, es wird ein wesentlicher Verstoss gegen diesen Datenaustauschvertrag festgestellt.

6 Vertragsdauer

- Der vorliegende Datenaustauschvertrag tritt mit der erfolgreichen zweiseitigen digitalen Bestätigung (Authentifizierung via 2FA) durch die zeichnungsberechtigten Personen des Datenanbieters und des Datenbezügers auf dem Datenübertragungsdienst agridata.ch in Kraft.
- Der Datenaustauschvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er kann von jeder Vertragspartei unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten auf das Ende eines Kalendermonats in Textform (z. B. via E-Mail oder über den Datenübertragungsdienst) gekündigt werden.
- Der Datenaustauschvertrag ist untrennbar an die Existenz des zugrundeliegenden Datenantrags gekoppelt. Wird der zugehörige Datenantrag auf dem Datenübertragungsdienst agridata.ch gelöscht oder dauerhaft deaktiviert, endet dieser Datenaustauschvertrag automatisch mit dem Zeitpunkt der Löschung oder Deaktivierung, ohne dass es einer separaten Kündigung bedarf (Kopplungsklausel).

7 Vertragsänderungen

- Materieller Inhaltsschutz: Der Nutzungszweck, die Kurzbeschreibung sowie die übergeordnete Zielgruppe bilden die wesentliche Informationsbasis für die Datenproduzenten. Sie können nach der Aktivierung des Datenantrags nicht mehr geändert werden. Jegliche Erweiterung oder materielle Anpassung des Nutzungszwecks, der Beschreibung oder der Zielgruppe erfordert das Einreichen eines neuen Datenantrags sowie, soweit erforderlich, das erneute Einholen der Zustimmung der Datenproduzenten.
- Redaktionelle Anpassung des Titels: Erweist sich der Titel des Datenantrags im Nachgang als unvollständig, missverständlich oder rein sprachlich korrekturbedürftig, kann dieser redaktionell angepasst werden, sofern der fundamentale Sinngehalt sowie der Nutzungszweck und die Kurzbeschreibung unverändert bleiben.
- Begleitdaten: Angaben im Datenantrag, die nicht Teil der zentralen Vertragsinhalte sind, können über die Systemfunktionen des Datenübertragungsdienstes agridata.ch aktualisiert werden. Solche Anpassungen verändern den vorliegenden Datenaustauschvertrag nicht.
- Nachträgliche Anpassung oder Ergänzung von Datenprodukten: Datenprodukte können nachträglich angepasst, ergänzt oder eingestellt werden, ohne dass die Gültigkeit des Vertrags für die übrigen Datenprodukte berührt wird. Die Voraussetzungen und das Verfahren für solche Anpassungen richten sich nach den AGB.

8 Datenschutz

- Die Vertragspartner verpflichten sich, Verletzungen der Datensicherheit oder entsprechende begründete Verdachtsmomente unverzüglich gegenseitig zu informieren.
- Da der Datenaustausch über agridata.ch abgewickelt wird, ist der betroffene Vertragspartner verpflichtet, gleichzeitig eine Meldung zur Kenntnisnahme an die auf agridata.ch ausgewiesene Supportstelle zu senden. Aus dieser Meldung erwachsen für den Betreiber von agridata.ch

keine eigenständigen Pflichten, Haftungen oder Überwachungspflichten; sie dient rein der operativen Information. Die gesetzlichen Meldepflichten (z. B. gegenüber dem EDÖB) verbleiben vollumfänglich bei den Vertragspartnern.

9 Vertragsverletzung

- Sperrung bei Missbrauch oder Verdacht: Besteht ein begründeter Verdacht auf einen Missbrauch der Daten oder eine sonstige erhebliche Verletzung der Vertragsbestimmungen, ist der Datenanbieter sowie der Betreiber von agridata.ch berechtigt, den Datenfluss über den Datenübertragungsdienst als Schutzmassnahme temporär zu sperren.
- Fristlose Kündigung und Ausschluss: Bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstössen gegen diesen Datenaustauschvertrag oder die anwendbaren Rechtsvorschriften kann dieser Datenaustauschvertrag von der verletzten Partei fristlos gekündigt werden. In diesem Fall wird der Datenantrag auf agridata.ch dauerhaft deaktiviert und der Datenbezüger vom weiteren Datenbezug bezüglich des betroffenen Datenprodukts ausgeschlossen.

10 Streitigkeiten aus diesem Datenaustauschvertrag

- Bei allfälligen Meinungsverschiedenheiten bemühen sich die Vertragspartner nach Treu und Glauben um eine möglichst rasche und gütliche Einigung.
- Kann innert 30 Arbeitstagen keine Einigung erzielt werden, steht den Vertragspartnern der Rechtsweg offen. Der Gerichtsstand bestimmt sich wie folgt:
  - Handelt es sich bei mindestens einem Vertragspartner um eine Bundesbehörde, ist das Bundesverwaltungsgericht zuständig.
  - Handelt es sich bei einem Vertragspartner um eine kantonale Behörde (ohne Beteiligung des Bundes), liegt der Gerichtsstand am Sitz der kantonalen Behörde.
  - Handelt es sich ausschliesslich um private Vertragspartner, liegt der Gerichtsstand am Sitz des Datenanbieters, unter Ausschluss allfälliger kollisionsrechtlicher Normen (IPRG).
- Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Datenaustauschvertrages als ungültig, unwirksam oder unerfüllbar erweisen, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Teile des Datenaustauschvertrages nicht beeinträchtigt. Die Vertragspartner verpflichten sich in diesem Fall, die ungültige Bestimmung durch eine rechtskonforme Regelung zu ersetzen, die dem angestrebten fachlichen und rechtlichen Zweck der ursprünglichen Bestimmung am nächsten kommt. Da eine nachträgliche Anpassung dieses Datenaustauschvertrages systemseitig ausgeschlossen ist, ist in diesem Fall der bestehende Vertrag über den Datenübertragungsdienst agridata.ch zu beenden und ein neuer, korrigierter Datenantrag zu stellen. Erfordert die Ersetzung einer ungültigen Bestimmung die Anpassung von zentralen Vertragsinhalten, ist der bestehende Vertrag über den Datenübertragungsdienst agridata.ch zu beenden und ein neuer Datenantrag zu stellen.
- Auf diesen Datenaustauschvertrag ist ausschliesslich materielles Schweizer Recht anwendbar.

Contrat relatif à l’échange de données agridata.ch

---

entre

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV, Musterstrasse 1, 3008 Bern (ci-après le « destinataire des données »)

et

Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Schwarzenburgstrasse 165, 3008 Bern (ci-après le « fournisseur de données »)

(ci-après nommés conjointement les « partenaires contractuels »)

Base légale pour la transmission de données

1. Utilisation du service de transfert de données : la mise à disposition et l’utilisation du service technique agridata.ch reposent sur les art. 165c ss LAgr et l’art. 27, al. 9, OSIAgr.
2. La mise à disposition des données issues des systèmes cantonaux de données structurelles et d’exploitation (SIPA) repose sur les art. 165c ss LAgr (RS 910.1), sur l’art. 27, al. 9, OSIAgr (RS 919.117.71) et sur la législation cantonale applicable sur l’agriculture et sur la géoinformation. S’agissant de la protection des données, les organes de la Confédération sont soumis à l’art. 36 LPD (RS 235.1), tandis que les services cantonaux doivent respecter les dispositions cantonales applicables en la matière.
3. Si le destinataire des données a son siège ou son domicile hors de Suisse, il s’engage à respecter les dispositions de la loi suisse sur la protection des données (LPD). Si le pays dans lequel le destinataire des données est établi ne présente pas un niveau de protection des données reconnu comme adéquat par le Conseil fédéral suisse, le destinataire des données garantit la protection des données transmises en adoptant les clauses contractuelles types (CCT) ou des garanties équivalentes reconnues par le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) (selon l’art. 16, al. 2, LPD).

Objet du contrat

Le présent contrat relatif à l’échange de données règle la mise à disposition des données par le fournisseur de données sur demande du destinataire des données par l’intermédiaire du service de transfert de données agridata.ch. Il définit les droits et les devoirs des partenaires contractuels en la matière.

Le présent contrat relatif à l’échange de données est établi en allemand et en français. En cas de contradiction ou de doute sur l’interprétation, seule la version allemande fait foi.

1 Définition et explication des termes

- agridata.ch : les partenaires contractuels utilisent le service de transfert de données agridata.ch pour la transmission des données. Ce service sert à informer les producteurs de données, qui peuvent également accorder, par cet intermédiaire, leur consentement à l'utilisation de produits de données lorsque cela est requis. Il incombe au seul destinataire des données, et sous sa seule responsabilité, de solliciter ce consentement auprès des producteurs de données ; le fournisseur de données n'est pas impliqué dans le processus de demande de consentement. Les partenaires contractuels utilisent agridata.ch sur une base volontaire et respectent les conditions générales (CG) applicables, indépendamment du présent contrat relatif à l'échange de données.
- Producteur de données : les producteurs de données sont des personnes physiques ou morales qui, dans le cadre de leur activité quotidienne, produisent, saisissent ou mettent à disposition des données qui peuvent être transmises via agridata.ch. Il s'agit notamment, mais pas exclusivement, des exploitants, des détenteurs d'animaux, des propriétaires d'équidés ainsi que des entreprises, organisations ou institutions qui produisent ou gèrent des données relatives à l'agriculture.
- Destinataire des données : les destinataires des données sont des personnes morales, des autorités ou des personnes physiques qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle ou commerciale (p. ex. entreprises individuelles), accèdent aux données des producteurs via agridata.ch ou soumettent des demandes de mise à disposition des données pour le faire. Ils utilisent ces données exclusivement pour l'usage prévu dans la demande de données. L'accès n'est possible que si les conditions relatives à la mise à disposition des données prévues par le présent contrat sont remplies.
- Fournisseur de données : les fournisseurs de données sont des personnes physiques ou morales, ou des autorités, qui mettent à la disposition d'un destinataire des données, via agridata.ch, les données que ce dernier a demandées. Le fournisseur décide en toute indépendance, dans le respect des dispositions légales applicables, s'il veut communiquer ses données et à quel destinataire il veut le faire.
- Produit de données : jeu de données prédéfini par le fournisseur de données, avec des contenus et des formats clairement définis, mis à disposition par l'intermédiaire du service de transfert de données agridata.ch. Le nom et la description du produit de données sont présentés de manière transparente au producteur de données lors de la demande de consentement. Le destinataire des données peut bénéficier du produit de données dès que les conditions requises à cet effet sont remplies.
- Demande de données : demande adressée au fournisseur de données par un destinataire des données via le service de transfert de données agridata.ch, en vue d'obtenir des produits de données définis pour un usage précis. Le présent contrat relatif à l'échange de données repose sur la demande de données approuvée.
- Demande de mise à disposition des données : notification, sur agridata.ch, basée sur une demande de données approuvée. Adressée aux producteurs de données, elle vise la transparence et permet aux producteurs de données d'avoir connaissance de l'usage prévu des données et, dans le cas de produits de données nécessitant leur consentement, de consentir ou non à la transmission de leurs données.
- Vérification du consentement : fonction automatisée du service de transfert de données agridata.ch, qui, avant toute transmission de données à l'interface, vérifie et s'assure que les conditions juridiques relatives à la mise à disposition des données sont respectées (consentement actif et valable des producteurs de données concernées pour les produits de données requérant leur consentement).
- Interface d'échange de données : interface technique sécurisée connectant le destinataire des données ou le fournisseur de données à agridata.ch et qui permet d'accéder, pour chaque

demande de données, aux données des producteurs définis, dans le respect des conditions applicables.

2 Indications définies par le destinataire des données relatives à la demande de données

Les indications ci-après ont été définies de manière autonome par le destinataire des données dans sa demande de données sur agridata.ch et reprises automatiquement dans le présent contrat. Elles s'affichent pour les producteurs de données dans la demande de mise à disposition des données et leur servent de base décisionnelle pour donner leur consentement.

Destinataire des données :

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV
UID : CHE403244345
Musterstrasse 1
3008 Bern
Suisse
Contact : +41 79 123 45 67, email@test.com

Nom de la demande de données :

Nom de la demande de données tel que défini dans la demande

Description de la demande de données :

Allemand : Beschreibung lang genug

Français : Description assez longue

Italien : Descrizione abbastanza lunga

Usage prévu des données par le destinataire des données :

Allemand :
Zweck mit **fett**, *kursiv* und <u>unterstrichen</u>.

- Punkt eins
- Punkt zwei

1. Schritt eins
2. Schritt zwei

Français :
But avec **gras**, *italique* et <u>souligné</u>.

- Point un

1. Etape un

Italien :
Scopo con **grassetto**, *corsivo* e <u>sottolineato</u>.

- Punto uno

1. Passo uno

Système du fournisseur de données :

Système source du fournisseur de données défini dans la demande

Produits de données souhaités :

Le présent contrat relatif à l'échange de données porte sur les produits de données qui sont cités et validés dans la demande de données électronique sur agridata.ch, portant l'ID AA00.

Indication du groupe cible :

Test Zielgruppe

3 Obligations des partenaires contractuels

3.1 Fournisseur de données

- Le fournisseur de données décrit les produits de données qu'il met à disposition en termes de contenu et de format. La description des produits de données peut être consultée par le destinataire des données sur agridata.ch. Le nom et la description doivent représenter correctement et de manière transparente le contenu effectif du produit de données.
- Le fournisseur de données met les produits de données à la disposition du service de transfert agridata.ch via l'interface sécurisée. Il s'assure que, de son côté, seuls les produits de données respectant la protection des données et demandés par le service de transfert de données agridata.ch soient transmis. Par défaut, la demande et la transmission sont assurées automatiquement par agridata.ch, conformément aux conditions applicables relatives à la mise à disposition de données (consentement actif et valable des producteurs de données concernées pour les produits de données qui le requièrent ; base légale et définition du cercle des producteurs pour les produits de données ne requérant pas le consentement des producteurs). Demeurent réservés d'autres modes de mise à disposition bilatéraux (p. ex. transmission directe des données par le fournisseur via une application à interface utilisateur graphique [GUI], e-mail ou exportation manuelle de fichiers). Dans ces cas, il est du ressort du fournisseur de données uniquement de vérifier et de s'assurer avant toute livraison de données que les conditions relatives à la mise à disposition de données dans agridata.ch sont respectées (consentement actif ou déclaration légale de transparence). Les services d'agridata.ch se limitent ici à la mise à disposition d'informations d'identification ; la transmission technique et la sécurité des données du mode de transmission choisi sont entièrement du ressort du fournisseur de données.
- Le fournisseur de données met en place à ses frais une interface technique appropriée avec agridata.ch et l'entretient. Il est seul responsable de la mise en œuvre de celle-ci sur ses propres systèmes, conformément à son fonctionnement et à ses spécifications. Les exigences techniques et relatives à la sécurité de l'échange de données sont définies en fonction des différentes conditions générales d'agridata.ch s'appliquant aux fournisseurs de données.
- Le fournisseur de données s'engage à signaler le plus rapidement possible à agridata.ch toute modification substantielle, restriction ou suppression de produits de données et les modifications des interfaces qui en découlent.
- Les éventuels coûts relatifs à l'installation et à l'adaptation de la mise à disposition des données chez le fournisseur (p. ex. pour une nouvelle infrastructure informatique ou sa modification, ou pour s'adapter à l'interface) ne peuvent pas être facturés au destinataire des données ni à agridata.ch.

3.2 Destinataire des données

- Obtenir le consentement des producteurs de données relève de la seule responsabilité du destinataire des données. Le fournisseur de données n'est soumis à aucune obligation d'information, d'explication ou d'intervention auprès des producteurs de données. Il ne peut être tenu responsable de l'existence ou de la validité des consentements ; la vérification technique des consentements avant la mise à disposition des données est effectuée de manière entièrement automatisée par agridata.ch.
- Le destinataire des données s'engage à envoyer des demandes de mise à disposition des données uniquement aux producteurs de données définis comme groupe cible dans le présent contrat relatif à l'échange de données. Toute prise de contact aléatoire ou sans rapport avec l'objectif est interdite.
- Le destinataire des données prend en charge tous les coûts relatifs à la mise en place, à l'adaptation, à l'utilisation ou à l'entretien de l'infrastructure permettant d'accéder aux données (p. ex. pour sa propre infrastructure informatique, la modification des interfaces ou des logiciels tiers). Toute répercussion des coûts ou facturation à la charge du fournisseur de données ou d'agridata.ch est exclue.

3.3 Transparence vis-à-vis des producteurs de données

- Les partenaires contractuels acceptent expressément que le présent contrat relatif à l'échange de données puisse être consulté par les producteurs de données concernés sur le service de transfert de données agridata.ch. Cette possibilité de consulter le présent contrat favorise l'autodétermination numérique, renforce la confiance et garantit la transparence des flux de données.

4 Garantie / Exclusion de responsabilité

- Droit à l'utilisation et à la mise à disposition de données : indépendamment de leur statut légal, les partenaires contractuels confirment, par la signature électronique du présent contrat relatif à l'échange de données, qu'ils sont pleinement habilités à remplir leur rôle respectif :
  - Le fournisseur de données confirme être pleinement habilité à mettre à disposition et à publier les données qui font l'objet du présent contrat.
  - Le destinataire des données confirme être pleinement habilité à recevoir et à traiter ces données aux fins convenues.
- Définition du cercle des producteurs par le destinataire des données : la mise à disposition technique des données présuppose la définition claire, par le destinataire des données, des producteurs de données à solliciter par l'intermédiaire des fonctions système d'agridata.ch.
- Conditions relatives à la mise à disposition et accès aux données : pour pouvoir accéder aux données d'un producteur de données concret, le destinataire des données doit impérativement respecter les conditions relatives à la mise à disposition des données dans agridata.ch (consentement actif pour les produits de données qui le requièrent et base légale pour les produits de données ne requérant pas le consentement des producteurs). L'examen se fait automatiquement par le service de transfert de données. Si les conditions ne sont pas satisfaites (p. ex. absence de consentement), on ne peut prétendre à aucun droit à la communication des données, et toute responsabilité du fournisseur de données et de l'exploitant d'agridata.ch quant aux conséquences qui en découlent est exclue. Dans le cas des modes de transmission bilatérale (ch. 3.1), le fournisseur de données est responsable de vérifier que les conditions préalables sont remplies avant de transmettre les données.
- Qualité des données : le fournisseur de données ne garantit pas l'exactitude, l'actualité ou l'exhaustivité du contenu des données mises à disposition. Le fournisseur de données ne garantit en particulier pas qu'il soit possible d'obtenir des données sur toutes les personnes et exploitations pour lesquelles le destinataire demande des données.

- Disponibilité technique (best effort) : les données sont mises à disposition via les interfaces sans garantie d'une disponibilité continue ou sans perturbations. Les fournisseurs de données s'efforcent, dans la mesure de leurs capacités techniques, d'assurer un fonctionnement fiable (best effort), sans toutefois garantir de durées d'exécution spécifiques du système ni de niveaux de service (SLA).
- Exclusion de responsabilité : dans la mesure où cela est juridiquement admissible, le fournisseur de données exclut toute action en responsabilité, notamment en cas de dommages résultant de l'indisponibilité temporaire ou permanente de la communication des données (p. ex. en cas d'interruptions du système ou de dysfonctionnements techniques) ou en cas de dommages dus à des données défectueuses.

5 Contrôle

- Le fournisseur de données est habilité à faire vérifier, par un tiers indépendant tenu au secret professionnel, que le destinataire des données respecte bien les dispositions du présent contrat relatif à l'échange de données, ou à procéder lui-même à cette vérification (audit). Le destinataire des données s'engage à présenter au fournisseur de données, sur demande justifiée, les informations nécessaires pour vérifier que les données sont bien utilisées conformément au présent contrat, et à lui permettre de consulter les documents pertinents. Les coûts relatifs à la vérification sont à la charge du fournisseur de données, sauf en cas de constatation d'une violation grave du présent contrat relatif à l'échange de données.

6 Durée du contrat

- Le présent contrat relatif à l'échange de données entre en vigueur après la confirmation numérique bilatérale (authentification via 2FA) effectuée sur le service de transfert de données agridata.ch par les personnes ayant le droit de signature du côté du fournisseur de données et du côté du destinataire des données.
- Le contrat relatif à l'échange de données est conclu pour une durée indéterminée. Chacun des partenaires contractuels peut résilier le contrat à la fin d'un mois, par écrit (p. ex. par e-mail ou par l'intermédiaire du service de transfert de données), moyennant un préavis de trois mois.
- Le contrat relatif à l'échange de données est indissociable de l'existence de la demande de données sur laquelle il se fonde. Si cette demande de données est supprimée ou désactivée de façon permanente sur agridata.ch, le contrat relatif à l'échange de données qui y est rattaché est automatiquement résilié, avec effet à la date de la suppression ou de la désactivation de la demande, sans qu'une résiliation séparée soit nécessaire (clause de liaison).

7 Modifications du contrat

- Protection matérielle du contenu : l'usage prévu, la description succincte et le groupe cible principal forment la base d'informations pour les producteurs de données. Une fois la demande de données activée, ces éléments ne peuvent plus être modifiés. Toute extension ou modification matérielle de l'usage prévu, de la description ou du groupe cible nécessite le dépôt d'une nouvelle demande de données, et, le cas échéant, l'octroi du consentement des producteurs de données.
- Modification textuelle du nom : si le nom de la demande de données se révèle a posteriori incomplet, ambigu ou linguistiquement erroné, son texte peut être corrigé, à condition que le sens fondamental, l'usage prévu et la description succincte restent intacts.
- Données de suivi : les indications de la demande de données qui ne font pas partie du contenu central du contrat peuvent être mises à jour via les fonctions système du service de transfert de données agridata.ch. De telles adaptations ne modifient pas le présent contrat relatif à l'échange de données.

- Modifications ultérieures ou complément des produits de données : les produits de données peuvent être modifiés, complétés ou supprimés a posteriori sans influencer la validité du contrat pour les autres produits de données. Les conditions et la procédure relatives à de telles modifications sont régies par les CG.

8 Protection des données

- Les partenaires contractuels s'informent mutuellement et immédiatement de toute violation de la sécurité des données ou de tout soupçon fondé à cet égard.
- Comme les données sont échangées par l'intermédiaire d'agridata.ch, le partenaire contractuel concerné avertit en même temps, pour information, le service d'assistance indiqué sur agridata.ch. Cette notification n'entraîne aucun devoir de surveillance, obligation ou responsabilité spécifiques pour l'exploitant d'agridata.ch ; elle sert uniquement à des fins d'information opérationnelle. Les obligations légales de déclaration (p. ex. auprès du PFPDT) sont uniquement du ressort des partenaires contractuels.

9 Infraction au contrat

- Blocage en cas d'utilisation abusive ou de soupçon : en cas de soupçon fondé d'utilisation abusive des données ou de toute autre violation grave des dispositions contractuelles, le fournisseur de données et l'exploitant d'agridata.ch sont habilités à prendre des mesures de protection en bloquant temporairement le flux de données qui passe par le service de transfert de données.
- Résiliation immédiate et exclusion : en cas de violation grave ou répétée du présent contrat relatif à l'échange de données ou du droit applicable, le partenaire lésé peut résilier le présent contrat sans préavis. Dans ce cas, la demande de données est désactivée de manière permanente sur agridata.ch et le destinataire des données est exclu de tout accès ultérieur au produit de données concerné.

10 Litiges découlant du présent contrat relatif à l'échange de données

- En cas de divergences d'opinions, les partenaires contractuels s'efforcent de bonne foi de trouver un accord à l'amiable aussi rapidement que possible.
- Si aucun accord n'est trouvé dans un délai de 30 jours ouvrables, les partenaires contractuels peuvent engager une action en justice. Le tribunal compétent est déterminé comme suit :
  - Si au moins un des partenaires contractuels est une autorité fédérale, c'est le Tribunal administratif fédéral qui est compétent.
  - Si au moins un des partenaires contractuels est une autorité cantonale (sans participation de la Confédération), le for se trouve au siège de l'autorité cantonale.
  - S'il s'agit uniquement de partenaires contractuels privés, le for se trouve au siège du fournisseur de données, en excluant toutes règles de conflits de lois (LDIP).
- Si certaines dispositions de ce contrat relatif à l'échange de données devaient s'avérer invalides, inefficaces ou inapplicables, cela n'affecterait pas la validité des autres parties du contrat relatif à l'échange de données. Dans ce cas, les partenaires contractuels s'engagent à remplacer la disposition invalide par une réglementation conforme au droit qui se rapproche le plus possible de l'objectif technique et juridique visé par la disposition initiale. Étant donné qu'il n'est pas possible, dans le système, de modifier a posteriori le présent contrat relatif à l'échange de données, il convient dans ce cas de résilier le contrat existant par l'intermédiaire du service de transmission de données agridata.ch et de déposer une nouvelle demande de données corrigée. Si le remplacement d'une disposition invalide nécessite la modification d'éléments essentiels du contrat, le contrat existant doit être résilié par l'intermédiaire du service de transmission de données agridata.ch et une nouvelle demande de données doit être déposée.

- Seul le droit suisse matériel s’applique au présent contrat relatif à l’échange de données.

DIGITALER VERTRAGSABSCHLUSS & SIEGELUNG

Dieser Datenaustauschvertrag wurde auf dem Datenübertragungsdienst agridata.ch rein digital unterzeichnet und anschliessend applikationsseitig durch agridata.ch mit dem BIT-Signaturservice versiegelt.

Für Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV (Datenbezüger)	Für Bundesamt für Landwirtschaft BLW (Datenanbieter)
.....	.....
.....	.....